



ORDENANZA Nº 21/97 J.M.

POR LA CUAL SE REGULA LA APERTURA DE NEGOCIOS Y SE DISPONE LA CANCELACION DE LA PATENTE COMERCIAL E INHABILITACION POR INFRACCION A LA LEY DE MARCAS.

VISTO: La necesidad de impulsar regulación con respecto a los negocios de Ciudad del Este, vinculados a la utilización de Marcas y afines; y,

CONSIDERANDO: Que en lo relativo a Legislación, corresponde a la Junta Municipal la reglamentación en el otorgamiento de apertura o cierre de los negocios de todos los ramos de la actividad económica, de conformidad al Art. 37º, inc "d" de la Ley 1294/87 Orgánica Municipal;

Que la reglamentación implica el dictamien to de normas legales o reglas bajo las cuales se pueden habilitar los negocios. Esta disposición de la ley coincide con las disposiciones del Artículo 166º de la Constitución Nacional, que indica que las Municipalidades son Organos de Gobiernos locales con autonomía política, administrativa y normativa;

Que es necesario coadyuvar la tarea del Gobierno Central en la implementación efectiva del Decreto Nº 14.870 del 26 de Setiembre de 1996 por el cual se crea el CONSEJO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
O R D E N A

Art.1º.- Todos aquellos negocios de carácter comercial, industrial o similares que se dediquen a la comercialización o fabricación de productos específicos bajo los ramos de PRODUCTOS ELECTRONICOS, FONOGRAMAS, VIDEOGRAMAS, DISCOS COMPACTOS, VIDEOJUEGOS, CONFECCIONES, CIGARRILLOS, PERFUMES, ANTEOJOS DE SOL, ZAPATOS, RELOJES, SOFTWARE O COMPUTADORES, EQUIPOS DE AUDIO, FILMADORAS, PLASTICOS Y PLACAS ELECTRONICAS, no podrán acceder a la Patente Comercial de habilitación de negocio en el Municipio de Ciudad del Este, en caso que los mismos incurran en las infracciones tipificadas en el Artículo 73 de la Ley de Marcas Nº 751/79.-

Art.2º.- La interdicción judicial de cualquier negocio del ramo indicado precedentemente y que tenga vinculación con la infracción a la Ley de Marcas, facultará a la Municipalidad a sancionar el local comercial afectado con la clausura provisoria, hasta tanto el Poder Judicial resuelva el litigio. Podrá ser habilitado de nuevo únicamente con la Sentencia Definitiva firme y ejecutoriada que imponga el sobreseimiento de la causa todo previo dictámen de la Asesoría Jurídica.





Corresponde a la Ordenanza Nº 21/97 J.M.

Hoja Nº 02.-

- Art.3º.- El Departamento de Hacienda habilitará un libro especial en el cual los negocios o ramos afectados por la presente ordenanza, deberán inscribirse dentro del plazo de (120) ciento veinte días contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza. El documento que certifica la habilitación de estos negocios (PATENTE COMERCIAL), deberá tener una seña particular que identifique al mismo. Sus propietarios deberán presentar obligatoriamente certificados de antecedentes judiciales y policiales y copia autenticada de las marcas que haya registrado en el Ministerio de Industria y Comercio y/o en el registro pertinente si los tuviere.-
- Art.4º.- Todos aquellos negocios de los ramos indicados en el Artículo 1º que no cumplan con la presente ordenanza, deberán ser clausurados por el Juzgado de Faltas Municipales.
- Art.5º.- Los negocios o industrias que incurran en el falseamiento de datos a la Municipalidad, con respecto a las disposiciones de la presente ordenanza, serán clausurados inmediatamente y los antecedentes remitidos por el Ejecutivo Municipal a la Justicia Ordinaria.
- Art.6º.- Los locales comerciales, industriales, depósitos o cualquier clase de negocio, que tengan letreros o carteles publicitarios que identifican o hacen alusión a "marcas de productos" que estén dentro de los ramos tipificados en el Artículo 1º de la presente ordenanza, deberán justificar ante la Municipalidad de Ciudad del Este con el documento legal pertinente (autorización de los propietarios de las marcas de utilizar la propaganda, Registro de Marcas si fuere de propiedad exclusiva del contribuyente afectado), el acceso a la propaganda publicitaria por letreros de la clase que sean. En caso de no contar con la autorización pertinente, la institución comunal dispondrá a través del Juzgado de Faltas Municipales el retiro inmediato de los carteles publicitarios con la aplicación de una multa equivalente a (20) veinte jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas.-
- Art.7º.- La Asesoría Jurídica implementará el sistema pertinente por el cual se recabará obligatoriamente cada 30 días informe pormenorizado de los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Canindeyú, tanto en la jurisdicción criminal o civil y de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial con sede en la ciudad de Asunción, sobre antecedentes judiciales de intervenciones realizadas a negocios de Ciudad del Este. En caso de existir acciones judiciales la Asesoría Jurídica obtendrá fotocopia del expediente,





Junta Municipal
Ciudad del Este - Paraguay

Corresponde a la Ordenanza 21/97 J.M.

Hoja Nº 03.-

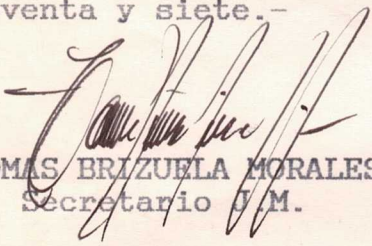
... y en forma inmediata elevará los antecedentes a la Intendencia Municipal con un dictámen por el cual si se considera legalmente viable, se procederá a la clausura del negocio comercial que infrinja la Ley de Marcas, o haya sido objeto de una interdicción provisoria correspondiendo la clausura del local en igual carácter, es decir en forma provisoria hasta tanto se defina el litigio judicial.-

Art.8º.- Independientemente de la sanción mayor de clausura definitiva o provisoria, se aplicará igualmente una multa equivalente a (200) doscientos jornales mínimos diarios a los infractores de la presente ordenanza.-

Art.9º. La Intendencia Municipal podrá reglamentar la presente Ordenanza.-

Art.10º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal para su promulgación y publicación y cumplido, archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los diez días del mes de Marzo del año mil novecientos noventa y siete.-

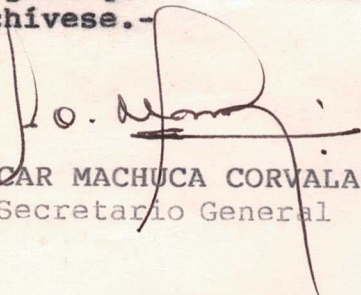

TOMAS BRIZUELA MORALES
Secretario J.M.




Abog. y Lic. ALICIO PERALTA MARTINEZ
Presidente J.M.

Ciudad del Este, 24 de Marzo de 1997.-

Téngase por Ordenanza, dése al registro municipal y cumplido archívese.-


OSCAR MACHUCA CORVALAN
Secretario General




JUAN CARLOS BARRETO MIRANDA
Intendente Municipal